Convivente di fatto e casa del defunto: quanto può restare

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se muore il proprietario della casa in cui conviveva con il partner, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarci per due anni, oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se questa è stata più lunga, ma comunque non oltre cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni (legge 76/2016, art. 1, comma 42).

È una tutela importante ma **temporanea**: il convivente non diventa proprietario e non è erede, a meno che non ci sia un testamento a suo favore. Questa guida spiega chi è "convivente di fatto" per la legge, quanto dura il diritto di restare in casa, quando finisce, cosa possono fare gli eredi e come si può proteggere il convivente con un testamento.

Chi è convivente di fatto per la legge?

Sono **conviventi di fatto** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono legate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile (comma 36). Per accertare la stabile convivenza si fa riferimento alla **dichiarazione anagrafica** resa al Comune (comma 37).

	Coniuge o unito civilmente	Convivente di fatto
È erede senza testamento?	Sì, con le quote di legge	No
Ha diritto alla legittima?	Sì	No
Diritto di restare nella casa	Diritto di abitazione per tutta la vita (art. 540 c.c.)	Diritto temporaneo: da 2 a 5 anni, almeno 3 con figli minori o disabili (comma 42)
Può ricevere per testamento?	Sì	Sì, nei limiti della quota disponibile se ci sono legittimari
Imposta di successione	4% oltre 1 milione di franchigia	8% senza franchigia

Quanto dura il diritto di restare nella casa?

La regola del comma 42 si applica quando muore il **proprietario della casa di comune residenza**. Ecco come si calcola la durata.

Durata della convivenza	Figli minori o disabili del superstite in casa?	Durata del diritto
Meno di 2 anni	No	2 anni
3 anni	No	3 anni
4 anni e mezzo	No	4 anni e mezzo
5 anni o più	No	5 anni (massimo)
Meno di 3 anni	Sì	Almeno 3 anni
4 anni	Sì	4 anni
10 anni	Sì	5 anni (la regola generale dà già più dei 3 anni minimi)

Il diritto si calcola dalla morte del proprietario. La legge fa salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies del Codice civile, cioè i provvedimenti del giudice sull'assegnazione della casa familiare nell'interesse dei figli.

Quando finisce prima?

Il diritto **viene meno** se il convivente superstite (comma 43):

- smette di abitare stabilmente nella casa;
- si sposa;
- si unisce civilmente;
- inizia una nuova convivenza di fatto.

Per gli eredi è utile saperlo: se il convivente si trasferisce altrove in modo stabile, il diritto si estingue. Conviene comunque chiedergli una dichiarazione scritta e farsi restituire le chiavi, per evitare discussioni.

Esempio pratico 1: Paola e la casa di Stefano

Stefano e Paola convivono da sei anni nell'appartamento di proprietà di Stefano, registrati nello stesso stato di famiglia. Stefano muore senza testamento. Ha una figlia di un precedente matrimonio, Martina, che eredita tutto, casa compresa.

- Paola ha diritto di restare nella casa per **5 anni**: la convivenza è durata sei anni, ma la legge prevede un massimo di cinque.

- Martina è la proprietaria, ma per cinque anni non può pretendere che Paola lasci la casa, salvo che Paola si trasferisca, si sposi, si unisca civilmente o inizi una nuova convivenza.
- Martina può comunque vendere la casa, ma chi compra dovrà tenere conto della presenza di Paola, e il prezzo ne risentirà.

Se Martina e Paola trovano un accordo, per esempio un'uscita anticipata in cambio di un contributo per il trasloco o per un nuovo affitto, è bene metterlo per iscritto.

Esempio pratico 2: Ahmed, il piccolo Samir e la casa di Elena

Elena e Ahmed convivono da un anno e mezzo nella casa di Elena. Con loro vive Samir, 8 anni, figlio di Ahmed. Elena muore improvvisamente; eredi sono i suoi genitori.

- La convivenza è durata meno di due anni, ma nella casa vive un figlio minore del convivente superstite: Ahmed ha diritto di restare **almeno tre anni**.
- I genitori di Elena diventano proprietari, ma non possono chiedere ad Ahmed di lasciare la casa prima di tre anni, salvo i casi di cessazione visti sopra.

Il convivente può ricevere la casa per testamento?

Sì. Il testamento è l'unico modo per lasciare la casa, o una parte, al convivente. Ma attenzione ai legittimari: se il defunto ha figli, coniuge (per esempio da cui era separato senza addebito) o, in mancanza di figli, genitori, il testamento può disporre a favore del convivente solo della **quota disponibile**.

Familiari del defunto	Quota che si può lasciare al convivente
Nessun coniuge, figlio o genitore	Tutto
Solo genitori	2/3
Un figlio	1/2
Due o più figli	1/3

Per le quote di tutti gli altri casi vedi chi eredita la casa.

Esempio. Franco, divorziato, ha un figlio, Pietro. Convive da dodici anni con Lucia. La casa vale 260.000 euro e ha anche 40.000 euro di risparmi: patrimonio di 300.000 euro. Con un figlio solo, la disponibile è la metà: 150.000 euro. Franco può lasciare a Lucia un legato su una quota della casa fino a 150.000 euro di valore, oppure, per esempio, l'**usufrutto** della casa, verificando che il suo valore rientri nella disponibile. Se lascia a Lucia tutta la casa, Pietro potrà agire con l'azione di riduzione.

Le tasse. Lucia, come convivente, paga l'imposta di successione all'**8% senza franchigia** (art. 7 del Testo unico successioni, "altri soggetti"): su un legato da 150.000 euro, 12.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sulla quota di casa. Pietro, figlio, ha invece una franchigia di 1 milione di euro.

Se Franco e Lucia si fossero uniti civilmente, Lucia avrebbe avuto gli stessi diritti e la stessa tassazione di un coniuge.

La dichiarazione di successione. Se il convivente riceve un legato, è obbligato anche lui a presentare la dichiarazione di successione, come gli eredi (art. 28 del Testo unico successioni); la dichiarazione è unica e basta che la presenti uno degli obbligati. Se invece il convivente non riceve nulla per testamento e ha solo il diritto temporaneo di restare in casa, non è erede né legatario e non deve presentarla: se ne occupano gli eredi. Se hai dubbi su come indicare la tua situazione, chiedi conferma al professionista o al CAF che prepara la dichiarazione: è meglio chiarire subito che correggere dopo.

Il testamento olografo deve essere scritto interamente a mano, datato e firmato (art. 602 c.c.). Per evitare contestazioni, molte coppie scelgono il testamento pubblico dal notaio. Vedi testamento e casa.

> **Attenzione.** Il diritto di abitazione per tutta la vita, quello dell'art. 540 c.c., spetta solo al coniuge e all'unito civilmente, non al convivente. Molte coppie conviventi scoprono troppo tardi che, alla morte del partner proprietario, il superstite ha solo pochi anni per lasciare la casa. Se vuoi proteggere il tuo partner, parlane per tempo con un notaio: testamento, usufrutto, comproprietà o unione civile sono strade diverse, con effetti e costi diversi.

E se la casa era in affitto o in comproprietà?

- **Casa in affitto.** Se muore il conduttore, cioè chi aveva firmato il contratto, il convivente di fatto può **subentrare nel contratto** di locazione della casa di comune residenza (comma 44).
- **Casa in comproprietà tra i conviventi.** Il superstite resta proprietario della propria quota. La quota del defunto va ai suoi eredi, che diventano comproprietari con il convivente. In questo caso conviene un accordo: il convivente può comprare la quota degli eredi, oppure si vende insieme. Vedi vendere la quota.
- **Edilizia residenziale pubblica.** Quando l'appartenenza al nucleo familiare è titolo di preferenza nelle graduatorie per gli alloggi popolari, i conviventi di fatto ne godono a parità di condizioni (comma 45).

Cosa fare nelle prime settimane, se sei il convivente

Il lutto arriva spesso insieme a domande pratiche e, a volte, a tensioni con la famiglia del partner. Questa lista ti aiuta a mettere in ordine le priorità.

1. **Procurati il certificato anagrafico** (stato di famiglia storico) che dimostra la convivenza e la sua durata.
2. **Calcola la scadenza del tuo diritto** con la tabella sopra e annotala.
3. **Cerca un eventuale testamento** tra le carte del partner e chiedi al notaio di fiducia; dopo la morte si può anche chiedere un certificato al Registro generale dei testamenti.

4. **Separa i tuoi beni da quelli del defunto.** Mobili, elettrodomestici e oggetti che hai comprato tu restano tuoi: conserva scontrini, fatture o estratti conto che lo dimostrano.
5. **Parla con gli eredi**, se possibile con calma e per iscritto: chi paga le bollette, chi il condominio, cosa succede alla scadenza.
6. **Non firmare rinunce** al tuo diritto senza aver capito cosa stai cedendo: se ti propongono un accordo, chiedi un parere.

Proteggere il partner prima: le alternative a confronto

Se state leggendo questa guida per organizzarvi in anticipo, ecco le strade principali. Ognuna ha costi e conseguenze diverse, e vanno valutate con un notaio.

Strumento	Cosa ottiene il partner	Limiti
Unione civile	Gli stessi diritti successori del coniuge, compreso il diritto di abitazione vitalizio e la franchigia di 1 milione	È una scelta di vita, non solo patrimoniale
Testamento con legato della casa o di una quota	La proprietà, nei limiti della quota disponibile	Imposta dell'8% senza franchigia; possibile riduzione se ci sono legittimari
Testamento con legato di usufrutto o di abitazione	Il diritto di vivere nella casa per tutta la vita	Anche questo diritto ha un valore che deve rientrare nella disponibile
Acquisto in comproprietà	Il partner è già proprietario della sua quota	Alla morte, la quota dell'altro va comunque ai suoi eredi
Nessuna scelta	Solo il diritto temporaneo da 2 a 5 anni	Alla scadenza il partner deve lasciare la casa

Esempio pratico 3: gli eredi vogliono vendere subito

Riprendiamo il caso di Paola. Martina, la figlia di Stefano, vive all'estero e vorrebbe vendere la casa subito. Le opzioni realistiche sono tre: aspettare la scadenza dei cinque anni; vendere la casa con Paola dentro, spiegando la situazione all'acquirente, con un prezzo probabilmente più basso; oppure proporre a Paola un accordo per lasciare la casa prima, con un contributo economico. Se la casa vale 220.000 euro e un acquirente offrirebbe 40.000 euro in meno per una casa occupata, a Martina può convenire offrire a Paola, per esempio, 15.000 euro per liberarla entro un anno. Se il diritto di Paola sia opponibile a chi compra, cioè se valga anche contro il nuovo proprietario, è una questione su cui la legge non è esplicita: prima di vendere chiedete un parere a un notaio o a un avvocato.

Cosa possono fare gli eredi

Gli eredi diventano proprietari della casa dal momento della morte, ma durante il periodo protetto devono rispettare la presenza del convivente. Alcuni consigli pratici:

- **Verificate le date.** Chiedete il certificato anagrafico storico per capire da quando c'è la convivenza registrata.
- **Calcolate la scadenza** del diritto e mettetela per iscritto, magari in una lettera condivisa.
- **Chiarite le spese.** La legge non disciplina nel dettaglio chi paga utenze, condominio e piccole riparazioni durante il periodo: conviene un accordo scritto che preveda, per esempio, che il convivente paghi utenze e spese ordinarie.
- **Valutate un'uscita concordata.** Un accordo con un contributo economico può far risparmiare tempo a tutti, soprattutto se gli eredi vogliono vendere.

Errori frequenti

- **Credere che anni di convivenza diano diritto all'eredità.** Senza testamento, il convivente non eredita.
- **Non registrare la convivenza all'anagrafe.** Senza la dichiarazione anagrafica è molto più difficile dimostrare il diritto.
- **Lasciare tutto al convivente ignorando i figli.** Il testamento può essere ridotto.
- **Pensare che il diritto duri per sempre.** Al massimo cinque anni, salvo il caso dei figli minori o disabili.
- **Dimenticare le tasse.** Per il convivente l'imposta di successione è dell'8% senza franchigia.

Domande frequenti

Il convivente di fatto eredita qualcosa senza testamento?

Come si dimostra la convivenza?

Se la casa era in affitto, il convivente può restare?

Quante tasse paga il convivente che riceve la casa per testamento?

Fonti

- Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36-45: conviventi di fatto (Normattiva)
- Codice civile, art. 536: legittimari (Normattiva)
- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 565: categorie dei successibili (Normattiva)
- Codice civile, art. 602: testamento olografo (Normattiva)
- Codice civile, art. 649: acquisto del legato (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 28: obbligati alla dichiarazione (Normattiva)
- D.Lgs. 346/1990 (Testo unico successioni), art. 7: aliquote e franchigie (Normattiva)

Fa parte della guida Casa ereditata: mutuo, inquilini, difformità e altri casi.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.